感謝主席，我在此也感謝黃教授為了牛埔這塊地質公園努力，本席在此要請教市政府，這個地質公園是臺南市政府統籌規劃的，規劃多久了，有誰知道呢？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，從一開始調查裡面有什麼動植物、地質調查。

趙議員昆原：

是不是臺南市政府先提出，說這裡可以設置為地質公園？

農業局李局長建裕：

是。

趙議員昆原：

到現在幾年了？多久了？從黃偉哲就任後多久了？我請問一下：臺南市政府這幾個有關單位曾一起坐下來討論如何規劃這個地質公園嗎？今天讓這些同事用質疑的方式，我不如直接一點地說，臺南市政府既然要規劃牛埔地質公園。請問各局處是不是要統籌下去規劃？為什麼會少了一個文化局？我剛剛在這邊默默聽，為什麼說到文化資產，文化局卻不用來？我希望臺南市政府要有作為一點，不要喊口號，要把牛埔這裡做成地景公園，是要說給百姓爽的、高興的、期待的，結果到目前為止臺南市政府一點作為也沒有！還在推誰的工作，我覺得會被笑。市長沒有坐在這裡，我相信如果有，他會指著你們每個人的頭，一個這麼好的政策，居然沒有一個人要推行它，黃教授帶了這麼多人，對這個地景公園抱有期待的人來這邊質疑你們，你看這樣通嗎？我現在不是指責你們個人，臺南市政府的團隊為什麼會這麼爛？百姓說要做地景公園說了三四年，為什麼都沒有？連規劃都沒有。

農業局李局長建裕：

議員，那個有一定的流程要走。

主席：(陳議員碧玉)

謝謝趙昆原議員，現在請蔡育輝議員發言。

蔡議員育輝：

趙昆原議員的意見我非常支持，我們來播黃偉哲就任後的第一份公文：停止龍崎掩埋場開發案，大家鼓掌叫好，因為那時候我們在議會也是一直說；再來是暫定自然地景，我想說這件事情就解決了，過程中吵得要死，我以為事情解決了，結果事與願違，互告還告輸，黃教授這些人就緊張起來了。我覺得在場的這些官員會讓百姓覺得：市政府到底有沒有在關心？

我們蔡英文總統跟行政院長要選總統時又來看，說要解決，說到現在了，選前騙票，選後又跳票，到現在還是沒有。黑雞(趙昆原議員)說真的我跟他當同事當了這麼久，今天他說得最好，我要替他鼓掌一下，你們這些官員會不會覺得對不起黃偉哲？消極！真的消極！讓百姓非常失望，我真的敢公開說讓百姓非常失望！讓民進黨我們姐姐蔡英文漏氣，我姓蔡，蔡英文也姓蔡。這是真的，黃偉哲講成這樣，我們議員以為事情解決了，結果到現在還爭論不休。

因為我們議員沒有這些專業，如果沒有教授來這邊說給我們聽，我們怎麼會知道？如果沒有這些資料，我們怎麼會知道？我們真的不知道要怎麼辦，說真的我當六屆了，我也不知道這些是什麼，我真的不清楚，什麼國土規劃、國保一、國保二、城一、城

二，哪一個議員會這麼認真去瞭解這些事情？所以你們身為市長的政務官，應該要積極任事，不要消極，有什麼事情黃偉哲就去找蔡英文總統，中央政府什麼錢沒得花，武器少買一點就有了，花20億買回來。

主席，我建議：建請中央政府把歐欣這塊土地購回，無償撥用給臺南市政府管理，這樣就解決了。不然臺南市議會寫信給蔡英文總統，六都開會時叫黃偉哲拿去給她，這樣就解決了。我們來認養，私人的土地就把它買下，不然怎麼辦，人家的土地。這些局處首長真的替黃偉哲想想看，黃偉哲任用你們這些政務官要做什麼，要積極任事，不要之後又來爭論，我想說已經解決了，當初大家都跟黃偉哲鼓掌，再鼓掌一次好不好？解決事情了，結果到現在……

主席：(陳議員碧玉)

請Ingay Tali穎艾達利議員發言。

Ingay Tali穎艾達利議員：

謝謝主席，地政局陳局長，不好意思我再繼續請教您：剛剛提到歐欣那塊地確實在進行行政救濟中，對不對？

地政局陳局長淑美：

是相關單位跟它有行政救濟的程序進行當中。

Ingay Tali穎艾達利議員：

沒錯，可是您記不記得我在上一輪跟您請教時，我的問題指的是整個自然地景公園、地質公園。

地政局陳局長淑美：

就是全區的部分。

Ingay Tali穎艾達利議員：

全區有281公頃，而歐欣這近60筆的土地，占了38公頃，只占全區的13.5%左右，我的意思是怎麼可能，有沒有那個合理性，因為只占當中的13.5%，有這些爭議，導致全區無法遂行其他使用的目的？

地政局陳局長淑美：

跟議員說明一下，兩個事情，一個是歐欣的事情，另一個是全區的事情。議員剛剛說除了歐欣以外，全區的面積非常廣大，全區的話當初是依照獎投條例核定的工業區。

Ingay Tali穎艾達利議員：

對，我理解，因為您剛剛講之所以無法先做解編，是因為有爭議正在發生。

地政局陳局長淑美：

不是。

Ingay Tali穎艾達利議員：

針對沒有發生爭議的部分呢？

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，針對沒有爭議發生的部分，如果經濟部廢止工業區的話，國土計畫就可以配合辦法，把它劃為國土保育區。

Ingay Tali穎艾達利議員：

什麼時候廢止，我們就那個時候才可以做嗎？還是要等到檢討國土計畫時才可以

做？

地政局陳局長淑美：

因為我們現在正在做國土計畫三階的工作，如果它的速度夠快，現在廢止的話，就可以進入國土計畫的審議委員會審議這件事情。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

這個有可能做行政加速嗎？

地政局陳局長淑美：

因為事涉經濟部，要提廢止計畫，是環環相扣的。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

所以剛剛蔡育輝議員講得沒錯，只能靠他姐姐，用政治的關係加速進行，這個就是我剛剛提到的，工業區跟自然地景或地質公園，功能性跟地目有沒有違逆的地方？不違背吧？在工業區上還是可以設定地質公園，因為現在就是這個樣子。

如果是的話，是不是我們將歐欣這塊懸而未決的地，加上它的緩衝區，剩下的就可以考慮開放，這個可能就不是您的業務了，是農業局的。

地政局陳局長淑美：

對，是農業局的。

Ingay Tali 穎艾達利議員：

那個地方的開放要跟誰申請，因為裡面涉及到很多，剛剛李中岑議員也提了，維管的部分可能涉及很多人，開放讓人家申請又涉及到很多人，有沒有辦法先做一個任務性的平臺或主責的窗口？先來做這件事情，可以先做，不是等到全部……

主席：(陳議員碧玉)

請林燕祝議員跟林美燕議員共用時間 6 分鐘，林美燕議員請。

林議員美燕：

謝謝主席，我不知道為什麼今天僅農業局、地政局等局長出席而已，不像早上至少還有副市長，難道對這個議題，市府還是擺著隨便的態度就對了？連一個比較有代表的，能夠統籌各局處的市府官員都沒有，為什麼副市長沒來？我覺得從這個議題讓我們更加看出之前政府的無為，造成後面浪費了很多資源。

之前我們沒有什麼作為，之後呢？我們是不是要更加積極一點？掩埋場廢除後，未來要如何規劃這個地方，應該要加速規劃，我認為各局處部門要集思廣益，逐步去開放它，地質公園在一定的範圍下供民眾去參觀，很多人都很喜歡去，你看國外的變成國家公園了，我們為什麼不去做呢？所以對於自然環境的衝擊，要以最低限度的展示，還有我們的建物、停車場等等的公共設施，是不是要趕快規劃？而且這些公共設施的規劃，應該還是要擺在園區之外，不是在園區之內，因為會破壞整個地形，

針對這部分，好不容易看到有些阻撓的力量消失了，我們好好地把這個惡地再次活化起來，帶來觀光的資源。這部分我也不知道要問哪個局處，能夠好好地規劃。我覺得為什麼今天的專案報告沒有叫市長，或是一個比較有代表性、能夠統籌各局處的人來呢？主席，我覺得這樣有點不恰當，謝謝。

林議員燕祝：

主席，先給我記錄一下，針對龍崎牛埔惡地地形，我想要副秘書長級以上的來統

合，去開會統合，到底要怎麼去做，不然各局處真的不知道誰該做什麼事情。

我為什麼會這樣講？看一下投影片，這就是剛剛官員說的，你們都沒有收到文，我們看退輔會在111年6月就說了，為辦理龍崎工業區部分廢止，請貴府協助提供相關資料，它是給臺南市政府。再來看下一張，它在111年9月7日，同樣是剛剛那個議題，因為時間有限。第三張在111年12月15日，它的用詞又不一樣了，為辦理龍崎工業區部分廢止，請貴府儘速提供《產業園區廢止辦理》之規定所需要的資料。下一張在112年3月，它希望我們趕緊提供資料給他們辦理廢止，局處到底是誰接的？你們局處到底是誰接的！告訴我，這四張公文有誰接到？非常諷刺！我們再看下一張，高雄市政府在110年12月28日辦的，我看那張資料，我被你們氣到，這是高雄泥岩惡地形公園的公告，他們在什麼時候公告的？在110年12月28日公告的，我們臺南市在做什麼？經發局，經發局沒來嗎？

主席：(蔡議員育輝)

請經發局。

林議員燕祝：

我認為這件事情很鬼扯！主席你幫我叫經發局來。

主席：(蔡議員育輝)

好，請通知經發局局長列席。

林議員燕祝：

還有，我想如果這個沒有副秘書長級以上的人來統合，我們到底在做什麼？做了兩年了，我們到現在還停在這邊，還沒辦法讓它廢止。當然就像地政局長講的，它要廢止之後我們才有辦法，但是廢止跟認養是兩件事情，認養跟歐欣沒有關係，為什麼我們不去跟國產署認養？你們不認養，如何去辦理？農業局局長，為什麼不認養？

主席：(蔡議員育輝)

等一下，請一位副市長來列席，經發局長是陳凱凌還是？

林議員燕祝：

你都一直用我的時間，你把時間調回去。

主席：(蔡議員育輝)

不是，你有說，我來叫。

林議員燕祝：

陳凱凌現在已經被關了。

主席：(蔡議員育輝)

不過現在陳凱凌聲押，要叫現在的局長嗎？

林議員燕祝：

主席你都亂湊，當然是現在這個。

主席：(蔡議員育輝)

多給你30秒。

林議員燕祝：

農業局局長，為什麼不認養？

農業局李局長建裕：

跟議員報告，根據法令的規定，因為裡面很多建築物，而且很多地方都壞掉了，就算我們要認養，或像是黃教授建議的，臺南市政府把它買回來。

林議員燕祝：

買回來的是歐欣的土地，那不一樣，旁邊的國有的，所以我說一定要有一個人來統籌，認養的部分要進行，人家公文從110年到現在，我們沒有給人家回文過一次，這是什麼臺南市政府！爛透了！你們不回文給人家，人家已經告訴你「儘速」，你們在幹嘛？

光是廢止這部分你們沒有處理，認養部分你們可以請他們來溝通協調要如何認養，不是嗎？歐欣的話到底要如何買回來，你剛剛說要20億，當初國有財產署買的時候不是差不多1億而已嗎？為什麼會是20億？差不多1億而已，不是嗎？

農業局李局長建裕：

不是，根據公告地價，1公頃就要360萬。

林議員燕祝：

所以你算了算，現在漲了這麼多。

主席：(蔡議員育輝)

我們請副市長來，因為這件事情老實說沒有副市長來說的話，真的統籌……。

林議員燕祝：

主席，你要看這個業務是哪一個副市長，你才能叫他來，或者是秘書長、副秘書長，到底這個是誰的業務？

主席：(蔡議員育輝)

請主管經發局的副市長來，經發局長陳凱凌現在羈押不能來，請林局長，有意見嗎？是林燕祝要求的，凱凌不能來，因為以前是他決定的，不能怪他，我們繼續，請李偉智議員發言。

李議員偉智：

感謝主席，這個案件當初在提專案報告時沒有約好官員，我也覺得非常奇怪。農業局長，報告第5頁提到110年9月以前，農委會幾乎已經同意核定你們所有的法定程序，針對地質公園你們召開了這麼多次會議，這幾個委員會，像是標註紅色的，10月4日審議委員會的主席到底是誰？我看每個局好像獨立行政，當然像環保局是新的，但過去你們有參與到的。李局長，110年你也已經在了。

農業局李局長建裕：

我還沒回來。

李議員偉智：

所以現在在座的都不知道之前發生的事情。

森林及自然保育科朱科長健明：

跟議座報告，110年臺南市地質公園審議委員會的召集人是副市長，那時候的戴謙副市長。

李議員偉智：

主席，我是這樣建議，知道案件的人都不在這裡，當然還是要做紀錄，因為一些程序都已經完成了，剛剛其他同事也提了一些公文，有些是退輔會的，有些是其他不同的

權管單位。

剛剛算起來有200多公頃，自然景觀部分，還有一些目前的使用地，市長到底能不能很快地定一個方向？不然我看各局處的首長，比方說地政局就是土地，還有一些公用設施，工務局也不知道怎麼配合。我的見解是，這個地質在臺南市算是稀有，對我們的地景文化也有保存的必要性的話，既然這個計畫已經停了，又開了一個專案報告，我覺得還是要儘速，等一下人叫來以後，我們今天的會也是到5點30分是不是？我現在建議，主席等一下是不是裁定一下，今天還是要做個決議，決議後在經費上各局要能夠提出。

今天這個報告結束，是不是在這個定期會內，把這個案件在三讀會中做個具體的規劃。在場也還有10、20個同事在這邊奮戰，希望能有一個具體的結果，不然知道案件的那些審查的人，現在都不在這裡，我看只有工務局長跟地政局長、水利局長而已，剩下的局長是不是都沒有？所以我覺得再思考一下，不然說了也沒有一個結果。

主席：(蔡議員育輝)

我道個歉，當初提專案報告時要列席的一些局處，我有提供一些意見，有些單位老實說我也沒有想到，因為議員掌握的資訊不一樣，要求的嚴謹度也不一樣。我在此跟大家說個抱歉，應該是葉副市長負責的，請葉副市長，很明確，這個案老實說大家都想不到。我想今天按照正常的程序開，如果沒有完成、解決的話，我們再提專案報告，下次再明確一點。因為前次開完後，我剛剛說過，那時候的議員大家都替黃偉哲鼓掌，以為都解決了，可是也沒有解決，我們請余杞青議員發言。

余議員杞青：

感謝主席，我剛剛在這邊聽了聽、看了看，除了水利局長、農業局長、地政局長、工務局長有參與到兩年前地質公園的整個規劃，現在換了經發局長、文化局長、都發局長、觀旅局長、環保局長，還有副市長戴謙也都換了，所以我不知道你們的業務是怎麼統整的？因為有些是新的局長，你們有把這個東西傳給新的局長知道嗎？有的局長現在還在摸索。

今天要做專案報告，你們的資料都沒有齊全，各自說各自的話，你們要我們這些新科議員如何做決定呢？我們要承擔你們做出的決定，我們要面對臺南市民，我覺得臺南市政府為什麼每次做事情都這樣子，一局推一局，我們這些新科議員，收到的資料還沒有齊全，什麼都還沒有到手的狀況之下，要召開專案報告，要叫我們通過，你不覺得這樣很扯嗎？副市長今天也沒有來，之前負責的是戴謙副市長對不對？所以現在葉副市長可以處理嗎？他是統一的窗口是不是，還是他可以統整？

主席：(蔡議員育輝)

報告各位先進，有通知葉副市長了。

余議員杞青：

所以我們現在要等他來嗎？

主席：(蔡議員育輝)

請繼續開，因為時間有限，等到他來再一起來說，不要浪費時間。

余議員杞青：

他有說什麼時候要來嗎？

主席：(蔡議員育輝)

在連絡了。

余議員柷青：

感謝主席，我們就等葉副市長來再一起報告好了，謝謝主席。

主席：(蔡議員育輝)

我想就繼續，因為我們好不容易成立專案報告，才不會像早上一樣，有些議員無法發言，請黃肇輝議員發言。

黃議員肇輝：

多謝主席，關於這一案，當然歐欣部分應該要分開講，就其他的自然保育區，臺南社大這邊有提出資料，剛剛相關的議員也提過，這塊地在國土計畫裡面把它設為國土保育區第一類、第二類，而不是優先成為城鄉發展區 2-2，這個我們在進行過程中，遇到的困難是剛剛說的：工業區無法解編的狀況嗎？哪一位能夠回答呢？

主席：(蔡議員育輝)

地政局長。

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，關於工業區的廢止，剛剛的公文裡面其實有提到，就是《產業園區廢止辦法》的第 3 條，要我們提供相關的資料，以申請廢止。一旦廢止後，我們的國土計劃就可以配合辦理了。

黃議員肇輝：

完成大概要多久的時間？因為現在很多是在國土分區上可能造成的影響，我們的時效。

地政局陳局長淑美：

這個我沒辦法估計，因為我在等它的廢止公文過來，廢止後有後續的使用計畫，要由相關單位。

黃議員肇輝：

所以剛剛幾位議員提出來的這些，府內對於要讓它廢止這件事情，我們到底進行到什麼程度，相關的事情可能要去注意，局長請坐。

另外龍崎這塊自然地景，其實不只龍崎而已，包括左鎮、草山也有類似這種的，當然未來我們希望做自然地景或保育區，但是山區應該也有很多農民在農作，不一定是把他們趕走，要用什麼方法安置，後續可能都會遇到相關的問題，也要請農業局這邊，當然這可能是全面性的，包含龍崎、高雄的田寮。

農業局李局長建裕：

大內、左鎮。

黃議員肇輝：

對，都有類似這種白堊土的惡地地形，我們是不是有更廣泛的地景公園或區域，當然往下還牽涉到很多，因為我是左鎮人，我知道一些農民會利用那邊種植，他們是不是有一些狀況，如果我們設為公園或自然保育區後，我們怎麼處理這些後續的問題，我們可能要瞭解、準備一下。

農業局李局長建裕：

跟議員報告，那時候市長也很關心這個地方，很特殊的地形。

黃議員肇輝：

還有很多土雞城。

農業局李局長建裕：

而且需要保護，所以也怕它被開發做不應該做的東西，影響這個地方的生態，所以我們趕快把它劃為地質公園跟自然保留區，來保護這個地方。

主席：（蔡議員育輝）

好，時間2點到了，跟各位先進報告，在陳碧玉議員發言後休息15分鐘，保持議會優良的傳統，當天有議員生日的時候，休息時間幫她慶生。第二，請各局處針對黃煥彰教授的6點訴求，跟各位議員提出的問題做法律上的解釋，在今天專案報告後回復本會，以後也必須做成法令上的解釋回復議會。請陳皇宇議員發言。

陳議員皇宇：

謝謝主席，農業局局長請教你，我們現在是依照《文化資產保存法》第82條第3項規定，完成兩個部分的經營管理，地質公園現在也成立地質公園協會了，由他們來經營管理。

農業局李局長建裕：

因為要開會討論，徵求地主的同意。

陳議員皇宇：

如果開放整個園區的話，我記得沒錯的話，應該是《文化資產保存法》第86條開放觀光；所以有限制的話，大概是300人以內。

農業局李局長建裕：

對，有限制。

陳議員皇宇：

每15人就要有1個導遊，那麼大片，一天只有300個。

農業局李局長建裕：

那是自然保留區的部分，像是阿朗壹古道，如果要去那邊的話都要跟臺東縣政府或屏東縣政府提出申請，我們這個地質公園是希望，地方既然已經成立這個協會了，龍崎公所也在這個地方，假使退輔會可以委託他們來辦理，可以讓臺南市民從市區來到這個地方，或是其他縣市的人來到我們這裡，可以做部分的開放，可以到哪些比較安全的區域，我想這是比較要緊的，讓地方能先發展起來比較要緊，又能夠保護這個自然生態。

陳議員皇宇：

所以我要請教局長，當你在做這些規劃的時候，其實你也知道地質公園的協會已經成立了。

農業局李局長建裕：

那時還沒。

陳議員皇宇：

4月23日成立的。

農業局李局長建裕：

因為我們輔導他們蠻久一段時間，要讓地方大家可以同意籌組這個協會，大家必須

要有向心力。

陳議員皇宇：

你有提到安全，所以消防局副局長不曉得有沒有參與到整個計畫案？因為那邊很大，所以不曉得消防局有沒有把這個東西納進去未來要執行的？

消防局李副局長政昌：

跟議員報告，消防局關於救災跟救護方面，救護方面我們原本在龍崎就有一個救護站，如果是這個公園，其實也有議員在協助，因為我們用地取得方面確實不容易，所以有議員一直在協助幫忙。

整個案子以消防局的立場，我們大概都有參與到，現在如果發生了一些火警，怎麼去處理，還包括水源，如果有成立了，消防局就是配合主管機關去規劃跟設置。

陳議員皇宇：

所以其實主軸還是農業局長，你要跟其他相關的局處，包含：消防局、觀旅局，因為未來的觀光行銷、消防安全都要特別注意，不能只有靠這個協會跟區公所合作，因為整個開放起來很廣，好不好？

主席：(蔡議員育輝)

請今天的壽星召集人陳碧玉議員發言。

陳議員碧玉：

謝謝主席，地政局陳局長，我就剛才的問題繼續請教您，剛才這個圖片中，黃理事長說：地政局故意畫錯了一個位置，這是真的嗎？

地政局陳局長淑美：

我要更正一下，這個是黃理事長的誤解，我們沒有故意畫錯位置，標示的沒有辦法正好在那個上面。

陳議員碧玉：

所以不是我們故意畫錯位置？

地政局陳局長淑美：

對，不可能。

陳議員碧玉：

想說要給局長一個解釋，不要說我們是故意的。

地政局陳局長淑美：

對，感謝，沒有這個問題。

陳議員碧玉：

局長我再請教一下，你說這個地質公園現在是劃在城鄉發展 2-2，如果一般照正常來說，地質公園應該劃設為什麼？

地政局陳局長淑美：

就是國土保育區。

陳議員碧玉：

應該是國土保育區，如果以這樣來說的話，我們應該要理所當然認為：它就在國土保育區的一或二，是這樣嗎？

地政局陳局長淑美：

是，現在是朝這個方向在進行。

陳議員碧玉：

對，我希望我們真的要落實，因為整個國土計畫在開說明會的時候，很多民眾不希望被我們劃為山坡地保育區的保育一或是保育二，但是我們都給它劃下去了，其實他們是不願意的。像是這種地質公園，它理應被劃在國土計畫中的保育區一或是二，但是我們現在是劃在城鄉發展區的 2-2，我覺得這個有必要再探討。

地政局陳局長淑美：

跟議員報告，像這種自然地景或是環境敏感的地方，按照一般的劃設依據，都發局會把它劃為國土保育區，或者是山坡地這種坡度過陡的，是國土保育區，這是一般的劃設依據。

陳議員碧玉：

對，據局長您的瞭解，當時為什麼會劃成城鄉發展區的 2-2 呢？

地政局陳局長淑美：

是，跟議員報告，據我的瞭解，都發局當時在二階劃設國土計畫的分區時，因為這個地方當時是經濟部核定的工業區，當時在區域計畫的年代，它就是一個工業區的特定目的事業用地，因此他們當時按照這個依據，把它劃為城 2-2，但是現在的情勢已經變了。

陳議員碧玉：

已經不一樣了，現在的時空背景已經不同了。

地政局陳局長淑美：

它的環評因為逾期都沒有開發而失效。

陳議員碧玉：

沒錯，所以希望局長好好檢討一下這個，好嗎？

地政局陳局長淑美：

是。

主席：(蔡議員育輝)

好，休息 15 分鐘，我們一起來為財經小組召集人陳碧玉議員慶生，歡迎副市長所率領的市政府團隊、議員先進跟議會同事，大家來幫忙推來前面，壽星不要推，我們自己推，議會同事大家一起來。

主席：(陳議員碧玉)

各位同仁請就坐，現在開始開會，請曾培雅議員發言。

曾議員培雅：

感謝主席，偉智不好意思，我不曉得我按下去後就優先了，請地政局陳淑美局長，局長，你上任幾年了？

地政局陳局長淑美：

4 年多了。

曾議員培雅：

我不是在奉承或誇獎你，你真的有所貢獻，也爭取了很多獎項回來，本席藉今天的專案報告時跟局長討論，副都心的重劃基金剩下多少你知道嗎？